



PODER JUDICIÁRIO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCESSO nº 0803180-33.2019.8.14.0301

AUTOR: ELSON BARRETO FERREIRA, ELEK SIMONE OLIVEIRA

REU: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença de ID 130249615, a qual julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora embargante pelos danos advindos de acidente de trânsito que vitimou o filho dos autores, e fixando indenização correspondente aos danos morais sofridos.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição na decisão ora atacada, alegando que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre a limitação da cobertura securitária à apólice contratada, bem como não teria fundamentado suficientemente os elementos ensejadores da responsabilidade da seguradora, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de se reconhecer a inexistência de responsabilidade ou a limitação da indenização ao valor da cobertura contratada.

Os embargados, por sua vez, em contrarrazões regularmente apresentadas (ID 135614130), pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios, aduzindo que inexistente na sentença qualquer vício a ensejar a integração por embargos de declaração, ressaltando que a responsabilidade da seguradora foi devidamente abordada na decisão, inclusive com expressa limitação da obrigação ao valor da apólice.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão judicial, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

A jurisprudência pátria é firme ao assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à veiculação de inconformismos recursais, devendo ser manejados unicamente para os fins definidos no dispositivo legal supra. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição e obscuridade, ou, ainda, para corrigir erro material constante do julgado. II - A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios na decisão, e não rediscutir o mérito da questão. Portanto, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum desses vícios. III - Não se conhece dos Embargos de Declaração que, sem apontar qualquer vício que lhe ampare, pretende a reforma do julgado. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 02970852820248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024).

No caso concreto, observa-se que os fundamentos ventilados pela embargante não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença.

Com efeito, a r. sentença enfrentou de forma expressa e minuciosa a questão da responsabilidade civil da seguradora, assentando sua responsabilidade solidária pelos danos advindos do acidente de trânsito, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, no parágrafo 25 da sentença, foi expressamente consignado que a responsabilidade da seguradora limita-se ao valor da cobertura contratada:

"A seguradora é responsável pelos pagamentos de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, desde que o fornecedor do serviço tenha seguro e a cobertura contratada abranja o caso, limitado ao valor da apólice do seguro."

Assim, não procede a alegação de omissão ou contradição, uma vez que o decisum é claro e coerente quanto à extensão da obrigação da seguradora, o que afasta, por completo, a incidência do artigo 1.022 do CPC.

Cabe reiterar que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da sentença pela via inadequada dos embargos de declaração, o que é vedado, salvo em hipóteses excepcionais de embargos com efeitos modificativos, os quais dependem da existência de vício na decisão, o que, como visto, não se verifica no presente caso.

Não se observa, tampouco, qualquer erro material, contradição entre dispositivos ou ausência de fundamentação jurídica apta a justificar retratação do julgado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Transitada em Julgado, ARQUIVE-SE o feito com as cautelas legais.

P.R.I.C

Servirá essa, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Belém, datado e assinado eletronicamente

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital